

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARÁ

1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE PARAGOMINAS

Ação de reconhecimento de cobrança abusiva c/c indenização por danos morais

Processo n: 0805397-88.2021.814.0039

AUTOR: CLEUDYSON ALBERTO SOUZA DA HORA

Endereço: Rua Eixo WK, 82-B, Centro, Paragominas/PA, (91) 9260-1664

RÉU: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

ENDEREÇO: à Rua Santa Madalena Sofia, nº 25, 3º andar, sala 03, Vila País, Belo Horizonte/MG, CEP 30380-650.

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA/MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA

1. Defiro a justiça gratuita.
2. Cite-se a parte para, querendo, apresentar contestação no prazo de 15 dias, sob pena de revelia.
3. Após vista a parte autora para manifestar-se em réplica.

DO JUÍZO 100% DIGITAL.

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) aprovou, em outubro de 2020, a Resolução nº 345, que autoriza os tribunais brasileiros a adotarem o “Juízo 100% Digital”. Nesse cenário, o TJPA implantou o projeto-piloto do juízo 100% digital, em caráter experimental, através da Portaria nº 1.640/2021-GP, incluindo a 1ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas no projeto-piloto a partir da Portaria nº 2411/2021-GP.

O Juízo 100% digital é a possibilidade de o cidadão valer-se da tecnologia para ter acesso à Justiça sem

precisar comparecer fisicamente nos Fóruns, uma vez que, no juízo 100% digital, todos os atos processuais serão praticados exclusivamente por meio eletrônico e remoto, pela internet. Isso vale também para as audiências, que vão ocorrer exclusivamente por videoconferência.

A adesão ao “Juízo 100% Digital” é faculdade das partes.

A opção em aderir ao “Juízo 100% Digital” deverá ser manifestada por mecanismo digital desenvolvido no Sistema do Processo Judicial Eletrônico - PJe, **ao anuir com o “Juízo 100% Digital”:**

- a) **as partes e seus advogados fornecerão endereços eletrônicos (e-mails) e/ou número de telefone com o aplicativo WhatsApp instalado**, bem como de suas testemunhas **com intuito de viabilizar a realização eletrônica das comunicações processuais supervenientes, aderindo às citações e intimações por meio eletrônico**, nos termos da [Lei n.º 11.419/2006](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11419.htm) [http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11419.htm], **É ônus da parte autora o fornecimento de endereço eletrônico, ou de outro meio digital, que permita a localização do réu por via eletrônica.**
- b) A parte ré poderá se opor à opção do “Juízo 100% Digital” até sua primeira manifestação no processo.
- c) A retratação poderá ser realizada por quaisquer partes, uma única vez, até a prolação da sentença, preservados todos os atos processuais já praticados. A retratação e a desqualificação do feito para tramitar no “Juízo 100% Digital” não poderão, em hipótese alguma, ensejar a mudança do Juízo Natural, sendo indispensável, portanto, que o “Juízo 100% Digital” ostente estrutura híbrida.
- d) A adesão implica em concordância com a presunção de ciência do ato processual informado pelo canal de comunicação fornecido, independente de confirmação de leitura. Os atos processuais serão realizados por meio eletrônico e remoto, por intermédio da rede mundial de computadores.

A eventual necessidade de realização pontual de ato processual presencial que possa ser convertido ao Processo Judicial Eletrônico - PJe sem perdas, ou a repetição de ato digital inicialmente infrutífero, desde que determinados por decisão fundamentada, não desqualifica, por si só, o feito, para que permaneça no “Juízo 100% Digital”, nos termos do Art. 1º, §§ 2º e 3º da [Resolução 345 do CNJ](https://atos.cnj.jus.br/files/original175500202010145f873b7482503.pdf) [<https://atos.cnj.jus.br/files/original175500202010145f873b7482503.pdf>].

As citações, intimações, notificações e comunicações serão preferencialmente realizadas de forma eletrônica.

A parte que não dispuser de ferramentas ou estrutura tecnológica para participar dos atos processuais por meio digital próprio poderá utilizar as instalações híbridas do “Juízo 100% Digital”.

O atendimento no “Juízo 100% Digital” será prestado durante o horário do expediente forense exclusivamente por intermédio do “Balcão Virtual”, nos termos da [Portaria Conjunta TJPA](https://www.tjdft.jus.br/publicacoes/publicacoes-oficiais/portarias-conjuntas-gpr-e-cg/2021/portaria-conjunta-21-de-18-03-2021) [<https://www.tjdft.jus.br/publicacoes/publicacoes-oficiais/portarias-conjuntas-gpr-e-cg/2021/portaria-conjunta-21-de-18-03-2021>] nº 1.640/2021-GP. A Secretaria deverá considerar a ordem de solicitação, a urgência informada e as preferências legais. Ao “Juízo 100% Digital” fica autorizado o fornecimento de informações por telefone, excetuando-se os casos de processos que tramitem sob sigilo de justiça.

- e) Qualquer dúvida quanto o acesso pode ser submetida por meio dos endereços eletrônicos da vara (1civelparagominas@tjpa.jus.br e audiencias.1civelparagominas@gmail.com), por meio de contato telefônico, através do telefone (91) 3729-9706 ou (91) 98328-1030, ou através da plataforma Balcão Virtual, disponibilizada junto ao endereço do Tribunal de Justiça.

Mostra-se imprescindível que a parte realize estes contatos previamente, sob pena de prejudicar a realização dos atos processuais.

Paragominas/PA, assinado digitalmente.

FERNANDA AZEVEDO LUCENA

JUÍZA DE DIREITO

FÓRUM DE PARAGOMINAS

ENDEREÇO: RUA ILHÉUS, S/N, BAIRRO SETOR INDUSTRIAL (CEP 68.626-970)

TELEFONE: (91) 3729-7299

E-mail: 1civelparagominas@tjpa.jus.br